CONTRATO DE PRESTACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES Y ACUERDO SOBRE RENTA DE INMUEBLES

CONTRATO PRIVADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN EL **C. ALBERTO CORTEZ ACUÑA**, QUIEN COMPARECE CON EL CARÁCTER DE "**EL PRESTADOR**", Y POR LA OTRA PARTE EL **C. _____,** A QUIEN EN LO SUCESIVO EN EL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ **"EL CLIENTE",** Y EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 1906, 1910, 1911, 1923, 1925, 1927, 1931, 2891, 2894, 2895, 2900 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, BAJO LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

"EL CLIENTE"

1.- Declara **"EL CLIENTE"** que solicita de **"EL PRESTADOR"** la prestación de sus servicios profesionales de asesor inmobiliario con el fin de llevar a cabo el siguiente negocio:

2.- Realizar la promoción y gestión de trámites a **"EL CLIENTE",** a fin de lograr la renta del bien inmueble ubicado en: **_____ Lote _____ Manzana _____ con clave catastral _____ de la colonia _____**, mismo que declara ser propietario y posesionario según consta en la escritura pública número **_____** de fecha **_____,** pasada ante la fe del **Licenciado _____,** notario público número _____ de **esta residencia** e inscrita en el registro público de la propiedad y comercio de **_____, _____** bajo el número de _____ en el libro _____.

3.- Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos, de nacionalidad **Mexicana** originario del estado de _____ con un estado civil _____**,** se identifica con número _____ expedida por _____ de la cual se anexa al presente contrato, con domicilio _____ _____, y que cuenta con plenas facultades, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas, para obligarse en los términos del presente contrato.

4.- Que está de acuerdo en pagar por la prestación de servicios los honorarios que se han convenido y que se expondrán en el capítulo de cláusulas que se generan de las obligaciones y derechos de los contratantes, así como las expensas que se lleguen a erogar con motivo de los trámites que realice **"EL PRESTADOR"** en las instancias necesarias y salvo pacto en contrario hasta la terminación la prestación de servicios que requiere.

"**EL PRESTADOR"**

1.- Que es una persona física con actividad empresarial, con domicilio en **Avenida Ignacio Romero #180 A Colonia San Benito CP:83190** y que su objeto social preponderante es la prestación de servicios profesionales, y manifiesta: tener la capacidad y la experiencia relativa a la gestión, trámites y compra-venta y renta de inmuebles, asimismo contar con licencia oficial para efecto de llevar a cabo cualquier tipo de tramite inmobiliario, de la cual se anexa copia fotostática de la misma al presente contrato.

2.- Que con motivo de lo anterior se dedicará a proporcionar sus servicios profesionales tanto dentro del estado de sonora, como fuera del mismo en toda la república mexicana.

3.- Con base en ello se encuentra en disposición de proporcionar los servicios profesionales que requiere, **"EL CLIENTE", en el asunto o negocio a que alude la declaración primera de "EL CLIENTE"**.

Ambas partes exponen que se regirá el presente contrato bajo las siguientes:

C L Á U S U L A S

---Primera. - **"EL PRESTADOR"** por medio del presente instrumento, celebra con **"EL CLIENTE"**, el presente contrato de prestación de servicios profesionales, mediante el cual **"EL PRESTADOR"** en forma directa o por algún otro conducto que nombre bajo su responsabilidad se atenderá el negocio encomendado hasta la total solución del mismo.

-- Segunda.- **"EL CLIENTE"**, se obliga a la entrega de toda información y requerimientos necesarios de manera oportuna con la finalidad de dar un buen resultado de la renta del inmueble mencionado en la declaración segunda de **"EL CLIENTE"**, misma que incluye el pago de los honorarios correspondientes a la gestión y tramitación del negocio descrito en la declaración primera de **"EL CLIENTE"**.

--- Tercera.- **"EL CLIENTE"** entregará al corriente los servicios (si es que tuviese) en los pagos de agua y luz, así como las mejoras consideradas por **"EL PRESTADOR",** con la finalidad de que se realice la renta del inmueble antes descrito.

--- Cuarta.- **"EL CLIENTE"** cubrirá el importe total con respecto al siguiente tabulador, por concepto de pago de honorarios por el negocio descrito en la declaración primera de **"EL CLIENTE"** en el presente contrato.

Tiempo de contrato	**Comisión**
Hasta 2 años de renta	1 mes de renta
de 2.1 hasta 4 años de renta	2 meses de renta
de 4.1 años de renta en adelante	3 meses de renta

Quinta.- **"EL CLIENTE"** tiene la obligación de pagar honorarios a **"EL PRESTADOR"** en el momento en que se reciba el capital producto de la renta del inmueble, el cual tendrá una vigencia de exclusividad de **6 (seis)** meses a partir de la firma de este contrato, mismos que pagará mediante deposito o transferencia a la cuenta bancaria 002760701741925861 del Banco CITIBANAMEX o en su defecto le será entregada en efectivo.

Sexta.- Cuando **"EL CLIENTE"** llegue a un arreglo independiente con cualesquier arrendatario del inmueble referido en la cláusula segunda estando dentro de la vigencia de exclusividad que se menciona en la cláusula anterior, "**EL CLIENTE**" tendrá que pagar el total equivalente a una mensualidad de renta a **"EL PRESTADOR",** esto como penalización a la exclusividad antes mencionada.

Séptima.- **"EL CLIENTE "** incurrirá en penalización de la mensualidad a favor de **"EL PRESTADOR"** en dado caso de que se diera que si un cliente llevado por **"EL PRESTADOR"** arrendara el inmueble antes referido después del plazo de la vigencia de exclusividad; en el caso que el mismo cliente llevado por **"EL PRESTADOR"** pero este se ostentaré en nombre de un tercero se incurrirá en la misma penalización por lo tanto, **"EL CLIENTE"** tendrá que hacer el pago antes mencionado toda vez que se presume que el arrendatario fue llevado por **"EL PRESTADOR"**.

Octava.- **"EL PRESTADOR"** será responsable con **"EL CLIENTE"** cuando por negligencia, impericia o dolo en la prestación de sus servicios, ocasione perjuicio para **"EL CLIENTE"**, debiendo entenderse por impericia la circunstancia de no utilizar los recursos ordinarios o extraordinarios que fuesen necesarios para cumplir lo encomendado.

Novena.- Ambas partes convienen en que podrá darse por rescindido el presente contrato por alguna violación a las obligaciones adquiridas y con la sanción correspondiente a que alude el presente escrito y lo que llegue a establecer la ley.

Decima.- Para el caso de que hubiese conflicto en la interpretación del presente contrato o tratar de hacerse efectivo el cumplimiento de alguna de las obligaciones y derechos adquiridos recíprocamente con los contratantes en el supuesto que voluntariamente no deseen acatarlo se establece que se someterán a lo que establezcan los tribunales judiciales correspondientes en la ciudad de Hermosillo, sonora.

Leído: Que fue el presente contrato leído por las partes que celebran el mismo y enterados en todo su contenido lo ratifican y para constancia de ello lo firma sin ninguna coacción de ninguna especie en la misma fecha en que se suscribe en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los **_____** días del mes de **_____** del **202__**.

"EL CLIENTE"	**"EL PRESTADOR"**
_____	_____
C.	**C. ALBERTO CORTEZ ACUÑA**
TESTIGO	**TESTIGO**
_____	_____
C.	**C.**